



PUTUSAN

Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Moh.As'ad Bin (alm) Ali Ridok
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/19 Mei 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dumajah Dsn.Klompang RT.00/Rw.00 Kec.Tanah Merah Kab.Bangkalan Madura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Moh.As'ad Bin (alm) Ali Ridok ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2026 sampai dengan tanggal 17 Mei 2026
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2026 sampai dengan tanggal 26 Juni 2026
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2026 sampai dengan tanggal 14 Juli 2026
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2026
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2026

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby tanggal 10 Juli 2026 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal 1 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. As'ad Bin (Almr) Ali Ridok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan "percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri, mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, secara bersama-sama dan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 477 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 17 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. As'ad Bin (Almr) Ali Ridok dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Terdakwa MOH. AS'AD BIN (ALMR) ALI RIDOK tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol: L-5482-IGBahwa barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi sehingga untuk itu DIRAMPAS UNTUK NEGARA
 2. 1 (satu) buah Baju Hody, wama Biru Muda, merk Sarces, Ukuran "XL";
Dirampas Untuk Di Musnahkan
 3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, wama Putih, Nopol: L-4866-OL;
Dikembalikan kepada saksi korban KRISTIN WULANDARI.
5. Menetapkan supaya Terdakwa MOH. AS'AD BIN (ALMR) ALI RIDOK membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Moh. As'ad Bin (Almr) Ali Ridok pada hari Senin tanggal 27 April 2026 sekira pukul 17.07 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan April 2026, atau setidaknya tidaknya pada waktu tahun 2026, bertempat di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Toko Topsy Bohay Darmo) atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri, mengambil suatu Barang yang Sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, secara bersama-sama dan bersekutu*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 April 2026, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis (DPO) berangkat dari Bangkalan menuju Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol : L-5482-IG dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian, kemudian setibanya di Surabaya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis mendapatkan sasaran barang untuk dicuri yakni sepeda motor yang parkir di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Toko Topsy Bohay Darmo) dengan keadaan toko yang sedang tertutup karena hujan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis (DPO) berpura-pura berhenti untuk berteduh di depan toko;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.05 Sdr. Moh Holis (DPO) turun dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol : L-5482-IG dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No.

Hal 3 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pol : L-4866-OL yang sedang di parkir dengan mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya, dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mesin yang masih hidup, kemudian pada saat Sdr. Moh Holis (DPO) akan memasukkan kunci T untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol : L-4866-OL, Saksi Korban Kristin Wulandari bersama dengan teman kerjanya melihat kejadian tersebut dan langsung keluar toko dengan berteriak "maling-maling" serta melempar botol dan krat botol yang dibawanya ke arah Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO), kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO) berusaha kabur menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, pada saat belok sepeda motor tersebut jatuh lalu Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO) melarikan diri kearah Jl Tandes Darmo, kemudian teman kerja Saksi Korban Kristin Wulandari sempat mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa MOH. AS'AD Bin (Almr) ALI RIDOK namun Sdr. Moh Holis (DPO) tidak berhasil di tangkap

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO), Saksi korban Kristin Wulandari berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 17 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Kristin Wulandari** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2026 sekira pukul 17.07 Wib Saksi telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Warna Putih, No. Pol : L 4866 – OL, yang sebelumnya di parkir di depan toko Bohay Darmo tempat kerjanya di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes kota Surabaya dalam kondisi di kunci setir namun tidak dikunci ganda.
 - Bahwa pada saat itu toko Bohay Darmo dalam posisi tampak depan dan pintu di tutup kaca dari dalam dapat melihat keluar namun dari luar tidak

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



dapat melihat kedalam sehingga jika ada pembeli atau orang berada di luar pasti dapat melihat dengan jelas.

- Bahwa Terdakwa awalnya berpura – pura berteduh karena hujan di depan toko bohay tempat korban bekerja karena pintu toko bohay tertutup kaca kalau di lihat dari luar tidak dapat melihat kedalam namun kalau dari dalam dapat melihat keluar.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat situasi dianggap aman pemilik tidak melihat dan tidak mengetahui dari dalam toko atau dianggap diluar toko juga aman akhirnya Terdakwa berjalan ke sepeda motor milik saksi yang diparkir dan mengeluarkan alat seperti kunci leter T dari dalam saku jaketnya dan untuk merusak kunci kontak sepeda motor saksi, akhirnya saksi korban bersama saksi yang lainnya membuka pintu toko dan berteriak maling – maling dengan membawa botol kosong dan peralatan yang lainnya sehingga Terdakwa di kejar dan berhasil ditangkap.
- Bahwa untuk kondisi sepeda motor Honda beat milik saksi yang di curi oleh Terdakwa belum sempat di rusak kunci kontaknya karena saksi korban dan saksi Akhmad Burhan yang lainnya sudah melihat dari dalam toko gerak gerik Terdakwa yang pastinya akan melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi

2. **Saksi Akhmad Burhan** dibacakan keterangannya pada pokok menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 April 2026 sekira pukul 17.07 Wib telah terjadi pencurian di tempat kerjanya di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes kota Surabaya (depan Toko Topsy Bohay Darmo)
- Bahwa barang yang di curi oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Warna Putih, No. Pol : L 4866 – OL, yang sebelumnya di parkir di depan toko Bohay Darmo tempat kerja dalam kondisi di kunci setir namun tidak dikunci ganda.
- Bahwa dalam posisi tampak depan dan pintu di tutup kaca dari dalam dapat melihat keluar namun dari luar tidak dapat melihat kedalam sehingga jika ada pembeli atau orang berada di luar pasti dapat melihat dengan jelas.

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



- Bahwa Terdakwa awalnya berpura – pura berteduh karena hujan di depan toko bohay tempat korban bekerja karena pintu toko bohay tertutup kaca kalau di lihat dari luar tidak dapat melihat kedalam namun kalau dari dalam dapat melihat keluar. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi dianggap aman pemilik tidak melihat dan tidak mengetahui dari dalam toko atau dianggap diluar toko juga aman akhirnya Terdakwa berjalan ke sepeda motor milik saksi Kristin Wulandari yang diparkir dan mengeluarkan alat seperti seperti kunci leter T dari dalam saku jaketnya dan untuk merusak kunci kontak sepeda motor saksi Kristin Wulandari, akhirnya saksi korban Kristin Wulandari bersama saksi yang lainnya membuka pintu toko dan berteriak maling – maling dengan membawa botol kosong dan peralatan yang lainnya sehingga Terdakwa di kejar dan berhasil ditangkap.
- Bahwa untuk kondisi sepeda motor Honda beat milik saksi yang di curi oleh Terdakwa belum sempat di rusak kunci kontaknya karena saksi korban Kristin Wulandari dan saksi yang lainnya sudah melihat dari dalam toko Gerak gerik Terdakwa yang pastinya akan melakukan pencurian sepeda motor milik saksi korban Kristin Wulandari.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada Senin tanggal 27 April 2026 sekira pukul 17.07 Wib di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes kota Surabaya (depan Toko Topsy Bohay Darmo).
 - Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Warna Putih, No. Pol : L 4866 – OL, yang sebelumnya di parkir di depan toko Bohay Darmo tempat kerja dalam kondisi di kunci setir namun tidak dikunci ganda milik orang lain.
 - Bahwa awalnya Terdakwa berpura – pura berteduh karena hujan di depan toko bohay, tempat saksi korban Kristin Wulandari bekerja karena pintu toko bohay tertutup kaca kalau di lihat dari luar tidak dapat melihat kedalam namun kalau dari dalam dapat melihat keluar.
 - Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi dianggap aman saksi korban Kristin Wulandari bersama saksi Akhmad Burhan tidak melihat dan tidak

Hal 6 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



mengetahui dari dalam toko atau dianggap diluar toko juga aman akhirnya Terdakwa berjalan ke sepeda motor yang diparkir dan mengeluarkan alat seperti seperti kunci leter T dari dalam saku jaketnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor,

- Bahwa akhirnya saksi korban Kristin Wulandari bersama saksi yang lainnya membuka pintu toko dan berteriak maling – maling dengan membawa botol kosong dan peralatan yang lainnya sehingga Terdakwa di kejar dan berhasil ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan mengerti bahwa perbuatannya tidak dibenarkan menurut agama maupun hukum.
- Bahwa barang bukti yang di tunjukan oleh pemeriksa memang benar barang-barang tersebut yang diambil oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol: L-5482-IG Bahwa barang bukti tersebut merupakan sarana tindak pidana dan memiliki nilai ekonomi sehingga untuk itu DIRAMPAS UNTUK NEGARA
2. 1 (satu) buah Baju Hody, wama Biru Muda, merk Sarces, Ukuran "XL";
3. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, wama Putih, Nopol: L-4866-OL;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Kristin Wulandari pada hari Senin tanggal 27 April 2026 sekira pukul 17.07 Wib di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes kota Surabaya (depan Toko Topsy Bohay Darmo).
- Bahwa barang yang dicuri berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat Warna Putih, No. Pol : L 4866 – OL, yang sebelumnya di parkir di depan toko Bohay Darmo dalam kondisi di kunci setir namun tidak dikunci ganda milik orang lain.
- Bahwa awalnya Terdakwa berpura – pura berteduh karena hujan di depan toko bohay, tempat saksi korban Kristin Wulandari bekerja karena pintu toko bohay tertutup kaca kalau di lihat dari luar tidak dapat melihat kedalam namun kalau dari dalam dapat melihat keluar.

Hal 7 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



- Bahwa setelah Terdakwa melihat situasi dianggap aman saksi korban Kristin Wulandari bersama saksi Akhmad Burhan tidak melihat dan tidak mengetahui dari dalam toko atau dianggap diluar toko juga aman akhirnya Terdakwa berjalan ke sepeda motor yang diparkir dan mengeluarkan alat seperti seperti kunci leter T dari dalam saku jaketnya untuk merusak kunci kontak sepeda motor,
- Bahwa akhirnya saksi korban Kristin Wulandari bersama saksi yang lainnya membuka pintu toko dan berteriak maling – maling dengan membawa botol kosong dan peralatan yang lainnya sehingga terdakwa di kejar dan berhasil ditangkap.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 17 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang saling bersesuaian, sehingga terungkap fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dimaksud dengan Setiap Orang adalah Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,

Hal 8 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Moh.As'ad Bin (alm) Ali Ridok sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kesalahan terhadap orang, dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalinya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terbukti, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan melakukan Tindak Pidana terjadi jika niat pelaku telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan dari Tindak Pidana yang dituju, tetapi pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri. Mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil barang sesuatu dapat diartikan sebagai perbuatan memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis ke suatu tempat lain secara nyata atau ke dalam penguasaannya, sedangkan secara melawan hukum ialah dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 April 2026, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis (DPO) berangkat dari Bangkalan menuju Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol : L-5482-IG dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian;

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian setibanya di Surabaya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis mendapatkan sasaran barang

untuk dicuri yakni sepeda motor yang parkir di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Toko Topsy Bohay Darmo) dengan keadaan toko yang sedang tertutup karena hujan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis (DPO) berpura-pura berhenti untuk berteduh di depan toko;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.05 Sdr. Moh Holis (DPO) turun dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol : L-5482-IG dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol : L-4866-OL yang sedang di parkir dengan mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya, dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mesin yang masih hidup, kemudian pada saat Sdr. MOH HOLIS (DPO) akan memasukkan kunci T untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol : L-4866-OL, Saksi Korban Kristin Wulandari bersama dengan teman kerjanya melihat kejadian tersebut dan langsung keluar toko dengan berteriak "maling-maling" serta melempar botol dan krat botol yang dibawanya ke arah Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO), kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO) berusaha kabur menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, pada saat belok sepeda motor tersebut jatuh lalu Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO) melarikan diri kearah Jl Tandes Darmo, kemudian teman kerja Saksi Korban Kristin Wulandari sempat mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa Moh. As'ad Bin (Almr) Ali Ridok namun Sdr. Moh Holis (DPO) tidak berhasil di tangkap

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, maka majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memiliki niat dan telah ada permulaan pelaksanaan untuk mengambil sepeda motor milik saksi korban, dengan cara sudah memasukkan kunci T pada sepeda motor milik Saksi Kristin Wulandari, namun Terdakwa Bersama temannya tidak selesai, oleh karena pemilik motor bersama warga yang berada di sekitar wilayah tersebut, mendatangi dan menangkap Terdakwa Bersama temannya, namun temannya berhasil melarikan diri. dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi.

Hal 10 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur secara bersama-sama dan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama dan bersekutu, adalah pelaku lebih dari satu orang, minimal dua orang atau lebih, adanya Kerja Sama yang erat, dilakukan secara sadar, memiliki niat, dan adanya Kerja sama dan pembagian peran.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 27 April 2026, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis (DPO) berangkat dari Bangkalan menuju Surabaya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol : L-5482-IG dengan tujuan untuk mencari sasaran pencurian;
- Bahwa, kemudian setibanya di Surabaya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis mendapatkan sasaran barang untuk dicuri yakni sepeda motor yang parkir di Jl. Raya Darmo Indah Timur Blok G No. 66 RT. 00 / RW. 00 Kel. Tandes Kec. Tandes Kota Surabaya (depan Toko Topsy Bohay Darmo) dengan keadaan toko yang sedang tertutup karena hujan, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Moh Holis (DPO) berpura-pura berhenti untuk berteduh di depan toko;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.05 Sdr. Moh Holis (DPO) turun dari 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol : L-5482-IG dan berjalan menuju 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol : L-4866-OL yang sedang di parkir dengan mengeluarkan kunci T dari saku jaketnya, dan Terdakwa menunggu diatas sepeda motor dengan mesin yang masih hidup, kemudian pada saat Sdr. Moh Holis (DPO) akan memasukkan kunci T untuk merusak kunci kontak 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna putih No. Pol : L-4866-OL, Saksi Korban Kristin Wulandari bersama dengan teman kerjanya melihat kejadian tersebut dan langsung keluar toko dengan berteriak "maling-maling" serta melempar botol dan krat botol yang dibawanya ke arah Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO), kemudian pada saat Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO) berusaha kabur menggunakan sepeda motor yang digunakan oleh Terdakwa tersebut, pada saat belok sepeda motor tersebut jatuh lalu Terdakwa dan Sdr. Moh Holis (DPO) melarikan diri

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah Jl Tandes Darmo, kemudian teman kerja Saksi Korban Kristin Wulandari sempat mengejar dan berhasil menangkap Terdakwa Moh. As'ad Bin (Almr) Ali Ridok namun Sdr. Moh Holis (DPO) tidak berhasil di tangkap

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 17 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol: L-5482-IG yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, 1 (satu) buah Baju Hody, wama Biru Muda, merk Sarces, Ukuran "XL";yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, wama Putih, Nopol: L-4866-OL;Yang disita dari saksi korban, maka Dikembalikan kepada saksi korban Kristin Wulandari.

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sebagaimana dalam amar putusan ini bukan untuk balas dendam, melainkan agar mencegah orang lain melakukan kejahatan, mencegah pelaku untuk mengulangi perbuatannya, Membina dan membimbing terpidana agar menjadi orang yang baik, berguna, dan dapat kembali ke Masyarakat, serta melindungi masyarakat dari tindak kejahatan dengan memisahkan Terdakwa untuk sementara waktu.

Hal 12 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterusterang atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 477 ayat (1) huruf g Jo. Pasal 17 ayat (1) UU RI No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP, dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. As'ad Bin (Almr) Ali Ridok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan melakukan Tindak Pidana pencurian dalam keadaan memberatkan*" sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moh. As'ad Bin (Almr) Ali Ridok berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Hitam, Nopol: L-5482-IG.
Dirampas Untuk Negara
 - 2) 1 (satu) buah Baju Hody, warna Biru Muda, merk Sarces, Ukuran "XL";
Dirampas Untuk Di Musnahkan
 - 3) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat, warna Putih, Nopol: L-4866-OL;
Dikembalikan kepada saksi korban KRISTIN WULANDARI.

Hal 13 dari 14 hal Putusan Nomor 1132/Pid.B/2026/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 2 September 2026, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djulita Tandi Massora, S.H., M.H. Sugeng Harsoyo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 September 2026 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Irlina, S.H., M.H., Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Rene Anggara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Irlina S.H., M.H.
TTD

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.